

ملخص:

الملخص: تعتبر الجرائم البيئية من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تؤثر سلبًا على الموارد الطبيعية وصحة الإنسان واستدامة التنمية. في الجزائر، برزت الحاجة إلى تشريعات صارمة لمواجهة الانتهاكات البيئية، من خلال تجريم كل فعل يهدد البيئة أو يعرضها للتدهور. يهدف هذا البحث إلى دراسة مفهوم الجرائم البيئية، أنواعها، الأسباب المؤدية إليها، والعقوبات المقررة لها ضمن التشريع الجزائري، مع تحليل فاعلية هذه العقوبات في حماية البيئة. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالقوانين الوطنية، الفقه، والأحكام القضائية. أظهرت النتائج أن القانون الجزائري وفر أدوات قانونية مهمة لمكافحة الجرائم البيئية، إلا أن فعالية هذه الأدوات تتطلب تعزيز الرقابة، رفع الوعي، وتطوير التشريعات.

الكلمات المفتاحية: الجرائم البيئية، التشريع الجزائري، العقوبات، حماية البيئة، القانون الجنائي.

:Abstract

Environmental crimes constitute one of the most serious challenges facing modern societies, as they negatively affect natural resources, human health, and the sustainability of development. In Algeria, the need for stringent legislation has emerged to confront environmental violations by criminalizing any act that threatens the environment or exposes it to degradation. This study aims to examine the concept of environmental crimes, their types, the factors leading to their occurrence, and the penalties prescribed for them under Algerian legislation, with an analysis of the effectiveness of these sanctions in protecting the environment. The research adopts a descriptive-analytical methodology, drawing on national laws, legal doctrine, and judicial rulings. The findings indicate that Algerian law has provided important legal instruments to combat environmental crimes; however, the effectiveness of these instruments requires enhanced regulatory oversight, increased public awareness, and the continuous development of environmental legislation.

Keywords: Environmental crimes, Algerian legislation, penalties, environmental protection, criminal law.

الجرائم البيئية والعقوبات**المقررة لها في التشريع****الجزائري****Environmental crimes and the penalties prescribed for them in Algerian legislation****ضيف عبد الهادي¹**Difahmed83@gmail.com**جامعة الجلفة****بن الصادق أحمد²**a.bensadek@univ-djelfa.dz**جامعة الجلفة**

مقدمة:

أصبحت حماية البيئة قضية محورية وذات أولوية قصوى في الجزائر، خاصة مع التزايد المطرد للانتهاكات البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية المتعددة، سواء كانت صناعية، زراعية، أو متعلقة بالنفايات الصلبة والسائلة. فهذه الانتهاكات لم تعد مجرد مخالفات بسيطة بل تشكل تهديداً مباشراً للموارد الطبيعية مثل المياه، التربة، والغابات، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على الصحة العامة للإنسان (لطفي، 2019). إن التلوث البيئي والتدهور المستمر للموارد الطبيعية ينعكس على جودة الحياة ويضع المجتمع أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما يجعل حماية البيئة مسألة لا غنى عنها لضمان التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، كان التشريع الجزائري حريصاً على التصدي لهذه الانتهاكات من خلال إصدار مجموعة من القوانين واللوائح المنظمة للشؤون البيئية. من أبرز هذه التشريعات قانون حماية البيئة رقم 01-19، الذي وضع قواعد عامة لمنع التلوث وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب النصوص الجنائية المتعلقة بالجرائم البيئية المدرجة في قانون العقوبات الجزائري، وخصوصاً المواد من 179 إلى 184، التي تحدد العقوبات المرتبطة بالاعتداء على البيئة. وتأتي هذه القوانين استجابة مباشرة للخطورة المتزايدة للانتهاكات البيئية، وسعيًا لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. تكتسب دراسة الجرائم البيئية أهمية خاصة نظرًا لطبيعتها المعقدة والمتعددة الأبعاد. فهي غالبًا ما تكون أفعالاً جماعية، أو مرتبطة بشركات صناعية وزراعية، وتؤدي إلى آثار طويلة الأمد تشمل تدهور الموارد الطبيعية، فقدان التنوع البيولوجي، تلوث المياه والهواء، وانتشار الأمراض المرتبطة بالبيئة، إضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية الكبيرة على المجتمع (UNEP, 2016). ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحليل شامل للعقوبات القانونية المقررة للجرائم البيئية، وفحص مدى فاعلية التشريعات الجزائرية في منع هذه الجرائم، ودور آثارها على البيئة والمجتمع.

إن هذا البحث يهدف إلى دراسة الجرائم البيئية في الجزائر من منظور جنائي، مع التركيز على العقوبات المقررة في التشريع

الجزائري ومدى قدرة هذه العقوبات على تحقيق الردع العام والخاص، فضلاً عن تقييم أوجه القصور التي قد تعيق حماية البيئة بشكل فعال. كما يسعى البحث إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات القضائية والإدارية في تفعيل النصوص القانونية، وضمان احترامها، إلى جانب أهمية التوعية المجتمعية بدور كل فرد في حماية البيئة.

ويأتي الاهتمام بالجانب الوقائي للجرائم البيئية كعنصر مكمل للجانب العقابي، إذ تشير الدراسات إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي للحد من الانتهاكات إذا لم تصاحبها برامج توعية وتثقيف بيئي مستمرة، بالإضافة إلى تطوير آليات رقابة فعالة (بن صالح، 2020). لذلك، سيحاول هذا البحث تقديم قراءة متكاملة تجمع بين التحليل القانوني، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، في إطار منهجي يعكس التطورات الراهنة في حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي.

ختاماً، يمكن القول إن حماية البيئة لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة ملحة في ظل المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والموارد الطبيعية، وهو ما يجعل دراسة الجرائم البيئية والعقوبات المقررة لها من أبرز محاور البحث القانوني الجزائري المعاصر. من خلال هذا البحث، سيتم التطرق إلى أنواع الجرائم البيئية، والوسائل القانونية لمكافحةها، وقياس مدى فاعلية العقوبات، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

اشكالية البحث:

تعتبر البيئة الركيزة الأساسية لاستمرارية الحياة، وهي المورد الطبيعي الذي تتوقف عليه صحة الإنسان واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، تواجه الجزائر، مثل العديد من الدول، تحديات كبيرة في مجال حماية البيئة بسبب تزايد الانتهاكات الناتجة عن النشاط الصناعي، الزراعي، والتوسع العمراني، بالإضافة إلى سوء إدارة النفايات الصلبة والسائلة. هذه الانتهاكات لا تؤثر فقط على الموارد الطبيعية، بل تمتد آثارها لتشمل الصحة العامة، التنوع البيولوجي، الاقتصاد الوطني، وحتى الأمن الغذائي، ما يجعل

معالجة هذه الجرائم قضية ملحة ذات أبعاد متعددة (UNEP, 2016).

على المستوى القانوني، حاول المشرع الجزائري مجابهة هذه الانتهاكات من خلال مجموعة من التشريعات، أبرزها قانون حماية البيئة رقم 01-19، فضلاً عن النصوص الجنائية المتعلقة بالاعتداء على البيئة في قانون العقوبات الجزائري (المواد 179-184). غير أن مجرد وجود النصوص القانونية لا يضمن بالضرورة الوقاية الفعالة من الجرائم البيئية أو ردع مرتكبيها، إذ يظل التطبيق العملي للتشريعات والعقوبات محل تساؤل. فهل العقوبات المقررة كافية لتحقيق الردع العام والخاص؟ وهل النظام القضائي يمتلك القدرة والإمكانات اللازمة لتطبيق هذه العقوبات بفعالية؟ إضافة إلى ذلك، تكتسب الإشكالية بعداً آخر يتعلق بتعقيد الجرائم البيئية نفسها. فهي غالباً ما تكون جماعية، وتمس مصالح اقتصادية ضخمة، كما أن آثارها تمتد على المدى الطويل، مما يجعل رصدها وملاحقتها القانونية تحدياً حقيقياً. كما أن بعض الانتهاكات البيئية قد لا تكون مباشرة، بل ناتجة عن تراكم أفعال صغيرة وغير متعمدة، وهو ما يطرح صعوبة في تحديد المسؤولية الجنائية وقياس حجم الضرر (لطفي، 2019).

من جانب آخر، هناك تحدٍ يرتبط بالبعد الوقائي، إذ تشير الدراسات إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها تفعيل آليات الرقابة البيئية، تعزيز دور التوعية المجتمعية، وتطوير التعاون بين الجهات القضائية والإدارية والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، يطرح التساؤل حول مدى تكامل التشريعات الجزائرية مع المعايير الدولية لحماية البيئة، ومدى استفادة الجزائر من التجارب الدولية في هذا المجال (بن صالح، 2020).

إضافة إلى ذلك، يثير التوسع الاقتصادي والتحضر المستمر إشكالية التوازن بين التنمية وحماية البيئة. فهل هناك استراتيجيات قانونية تضمن هذا التوازن؟ وهل العقوبات الجنائية وحدها كافية لضمان حماية مستدامة للبيئة، أم أن هناك حاجة إلى دمج الأدوات المدنية والإدارية والتربوية لتحقيق حماية شاملة؟

بناءً على ما سبق، تتضح الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في السؤال التالي: على الرغم من وجود تشريعات واضحة في القانون

الجزائري لمكافحة الجرائم البيئية، ما مدى فاعلية هذه التشريعات والعقوبات المقررة في حماية البيئة والموارد الطبيعية، وهل تكفي لمواجهة التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المرتبطة بالانتهاكات البيئية؟

وبذلك، تتداخل أبعاد الإشكالية بين القانون، المجتمع، الاقتصاد، والصحة العامة، مما يجعل دراسة الجرائم البيئية في الجزائر ضرورة حقيقية لفهم نقاط القوة والقصور في النظام القانوني، واقتراح سبل تطويره بما يحقق حماية فعالة ومستدامة للبيئة.

أهداف البحث :

يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والعملية المرتبطة بدراسة الجرائم البيئية والعقوبات المقررة لها في التشريع الجزائري، وذلك من خلال التركيز على الأبعاد القانونية، الوقائية، والردعية لهذه الجرائم، مع تقديم مقترحات لتطوير الإطار القانوني. ويمكن توضيح أهداف البحث كما يلي:

تحديد مفهوم الجرائم البيئية وأنواعها في التشريع الجزائري يمثل هذا الهدف الأساس النظري للبحث، إذ يركز على فهم طبيعة الجرائم البيئية، سواء كانت مادية أو معنوية، فردية أو جماعية، ومن ثم تصنيفها وفق التشريع الجزائري. ويسعى البحث إلى توضيح نطاق هذه الجرائم، مثل التلوث الصناعي، تدمير الموارد الطبيعية، التعدي على الغابات والمسطحات المائية، أو الانتهاكات الناتجة عن سوء إدارة النفايات (Sands, 2017). كما سيتم دراسة الجرائم البيئية من منظور القانون الدولي والمقارنة مع التشريعات الوطنية لتبيان مدى انسجام القانون الجزائري مع المعايير الدولية.

دراسة العقوبات القانونية المقررة لهذه الجرائم يركز هذا الهدف على تحليل النصوص الجنائية المتعلقة بالاعتداء على البيئة، وخاصة المواد من 179 إلى 184 من قانون العقوبات الجزائري (2020)، مع دراسة العقوبات الجزائية المدنية والإدارية الموازية. ويهدف البحث إلى تقييم طبيعة العقوبات من حيث شدتها وملاءمتها لطبيعة الجرائم البيئية، مع التركيز على دور العقوبة في الردع العام والخاص، والتأكد مما إذا كانت كافية

ذلك ضرورة وجود إطار قانوني يجرم هذه الأفعال ويحدد العقوبات المقررة لها، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على صحة الأفراد والمجتمع ككل (قانون العقوبات الجزائري، 2020).

خصائص الجرائم البيئية

الطابع الجماعي للجرائم البيئية

تختلف الجرائم البيئية عن الجرائم التقليدية من حيث تأثيرها، إذ يمتد أثرها ليشمل المجتمع بأسره وليس الأفراد فقط. فعلى سبيل المثال، التلوث الناتج عن مصنع صناعي يمكن أن يؤثر على مياه الشرب لمئات الأشخاص، أو يؤدي إلى تدهور التربة الزراعية في منطقة بأكملها. لذلك، تعتبر هذه الجرائم جماعية بطبيعتها، وتفرض على الدولة مسؤولية التدخل وتطبيق القانون للحفاظ على البيئة وحماية المجتمع (UNEP, 2016).

تعدد المكونات البيئية المتأثرة

تتسم الجرائم البيئية بشموليتها وامتداد تأثيرها على عناصر متعددة من البيئة، بما في ذلك الهواء، الماء، التربة، النباتات، والحياة الحيوانية. هذا يعقد عملية رصد الجرائم البيئية وتحديد حجم الضرر، ويستلزم تدخلًا متعدد الاختصاصات من قبل السلطات القضائية، الإدارية، والبيئية لضمان الردع والتعويض. ويعكس هذا الطابع الشمولية التي يجب أن يتمتع بها القانون لحماية جميع عناصر البيئة (Sands, 2017).

المدى الزمني الطويل

تتميز الجرائم البيئية بأن آثارها غالبًا ما تستمر لفترات طويلة بعد وقوعها، وقد تمتد لعقود في بعض الحالات. فالتلوث الكيميائي في الأرض أو المياه قد يؤدي إلى تدهور دائم للموارد الطبيعية، ونشوء أزمات صحية طويلة الأمد. هذا الطابع الزمني يجعل من الصعب تحديد المسؤولية بدقة، ويؤكد أهمية وجود نصوص قانونية واضحة لتحديد العقوبات، ومتابعة التنفيذ على المدى الطويل (Peel, 2020).

القابلية للتجريم

لا يمكن اعتبار أي تأثير بيئي سلبى جريمة إلا إذا نص القانون صراحة على تجريم الفعل أو الامتناع المضر بالبيئة. لذلك، يجب أن تكون هناك نصوص واضحة ومحددة في القانون الجنائي

لمنع تكرار الانتهاكات، أو تتطلب تعزيز الأدوات القانونية الأخرى.

تقييم فعالية التشريع الجزائري في حماية البيئة

يسعى هذا الهدف إلى قياس مدى قدرة التشريعات الجزائرية، وعلى رأسها قانون حماية البيئة رقم 01-19 (2001)، على تحقيق الأهداف البيئية المرجوة، سواء على مستوى حماية الموارد الطبيعية أو الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية. ويتضمن هذا التحليل دراسة أوجه القصور، مثل ضعف تطبيق القوانين، نقص الرقابة البيئية، أو التحديات المرتبطة بالمسؤولية القانونية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى دراسة مدى تكامل القانون الجزائري مع المعايير الدولية والإقليمية لحماية البيئة.

تقديم توصيات لتطوير الإطار القانوني وتفعيل العقوبات

بناءً على التحليل السابق، يهدف هذا البحث إلى تقديم مقترحات عملية لتعزيز فاعلية التشريع الجزائري، بما في ذلك تطوير النصوص القانونية، تحسين إجراءات المراقبة البيئية، وتعزيز دور التوعية والتثقيف البيئي. كما يسعى البحث إلى اقتراح آليات لتفعيل العقوبات الجنائية وضمان ردع مرتكبي الجرائم البيئية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة (لطفى، 2019).

الجرائم البيئية في التشريع الجزائري

01- مفهوم الجرائم البيئية

تعد الجرائم البيئية من أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، نظرًا لما لها من آثار ضارة وطويلة الأمد على البيئة والصحة العامة والاقتصاد. وبحسب قانون حماية البيئة الجزائري رقم 01-19 (2001)، يمكن تعريف الجرائم البيئية على أنها أي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإضرار بالبيئة الطبيعية أو الصحة العامة، سواء أكان الفعل متعمدًا أو ناتجًا عن الإهمال.

ويشير هذا التعريف إلى أن الجرائم البيئية ليست مقتصرة على الأفعال المادية المباشرة، مثل رمي النفايات أو تلويث المياه، بل تشمل أيضًا الإهمال أو التقصير الذي يؤدي إلى تدهور البيئة، مثل عدم صيانة المنشآت الصناعية أو الزراعية التي تسبب التلوث، أو عدم الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة. ويتربط على

والبيئي، تحدد أنواع الانتهاكات وعقوباتها. في التشريع الجزائري، تشمل المواد 179-184 من قانون العقوبات الجزائري الجرائم البيئية، إلى جانب أحكام قانون حماية البيئة رقم 01-19، ما يعكس اهتمام المشرع بتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات لضمان حماية البيئة (قانون العقوبات الجزائري، 2020).

02- تصنيف الجرائم البيئية وأنواعها

تتسم الجرائم البيئية بالتنوع والتعقيد، نتيجة لتعدد المصادر والعوامل المؤثرة فيها، وهذا ما يجعل من الضروري تصنيفها لفهم طبيعتها القانونية والعملية، وتحديد العقوبات المناسبة لكل نوع. ويعتمد هذا التصنيف على طبيعة الفعل أو الامتناع المرتكب، وطبيعة الضرر البيئي، وامتداد تأثيره. ويمكن تقسيم الجرائم البيئية في التشريع الجزائري والدولي إلى الأنواع التالية:

2-1. الجرائم المتعلقة بتلوث المياه والهواء

تعتبر هذه الجرائم من أكثر الانتهاكات شيوعاً، وتشمل أي فعل يؤدي إلى تلوث مصادر المياه أو الهواء، سواء كان ذلك عن طريق التخلص غير القانوني للنفايات الصناعية، أو إطلاق المواد الكيميائية الضارة في الأنهار والبحيرات، أو انبعاث الغازات الضارة في الجو.

في التشريع الجزائري: تنص المواد 179 و180 من قانون العقوبات على تجريم التلوث الناتج عن النشاط الصناعي أو الزراعي الذي يضر بالصحة العامة أو البيئة.

أمثلة عملية: تصريف مصنع للمواد الكيميائية في نهر أو تلويث الهواء بمخلفات المصانع المعدنية أو الفحمية.

2-2. الجرائم المتعلقة بالنفايات الصلبة والسائلة

تشمل هذه الجرائم التخلص غير المشروع من النفايات الصلبة أو السائلة، أو دفنها بطريقة غير قانونية تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية.

في التشريع الجزائري: ينص قانون حماية البيئة رقم 01-19 على تنظيم إدارة النفايات، وتحظر التخلص منها بطريقة تهدد البيئة والصحة العامة.

أمثلة عملية: دفن النفايات الصناعية أو الطبية في مناطق غير مخصصة لذلك، أو تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار.

3-2. الجرائم المتعلقة بالتعدي على الغابات والحياة البرية
تتمثل هذه الجرائم في قطع الأشجار بشكل غير قانوني، أو الصيد الجائر للحيوانات، أو تدمير المواطن الطبيعية للنباتات والحيوانات. في التشريع الجزائري: تُجرّم المادة 184 من قانون العقوبات الجزائري الاعتداء على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغابات والحياة البرية.

أمثلة عملية: قطع الأشجار في غابات محمية دون ترخيص، أو صيد الطيور أو الثدييات المهددة بالانقراض.

2-4. الجرائم المتعلقة بالتلوث الصناعي والزراعي

تتمثل هذه الجرائم في أي نشاط صناعي أو زراعي يؤدي إلى تدهور البيئة أو الضرر بالصحة العامة نتيجة الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية أو المبيدات.

في التشريع الجزائري: تشمل المواد 181 و182 من قانون العقوبات الجزائري العقوبات على النشاطات التي تسبب تلوث التربة والمياه والهواء.

أمثلة عملية: استخدام المبيدات الحشرية بكميات كبيرة تسبب تلوث المياه الجوفية، أو تسرب المواد الكيميائية من المصانع.

2-5. الجرائم المتعلقة بالإهمال البيئي أو التقصير في الالتزام بالقوانين البيئية

لا تقتصر الجرائم البيئية على الأفعال المتعمدة، بل تشمل أيضاً حالات الإهمال أو التقصير، مثل عدم صيانة المنشآت أو عدم الالتزام بإجراءات الوقاية البيئية.

في التشريع الجزائري: يجرم قانون حماية البيئة رقم 01-19 ومواد قانون العقوبات التصرفات أو الإهمال الذي يؤدي إلى تدهور البيئة.

أمثلة عملية: عدم صيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، أو عدم متابعة الإجراءات الوقائية في المصانع التي تؤثر على البيئة.

2-6. الجرائم البيئية العابرة للحدود

تفرض الغرامات على المخالفين للتشريعات البيئية لتعويض الضرر الذي لحق بالبيئة، ولعب دور ردعي عام ووقائي. وقد تكون هذه الغرامات كبيرة بما يكفي لتكون رادعة، خاصة في الجرائم الصناعية والزراعية التي تتسبب في أضرار واسعة النطاق. أمثلة عملية: غرامة مالية على مصنع لا يلتزم بمعايير التخلص من النفايات، أو على صاحب نشاط زراعي يستخدم مبيدات محظورة.

2-3. العقوبات المدنية

تشمل العقوبات المدنية إلزام مرتكبي الجرائم البيئية بتعويض الأضرار الناتجة عن أفعالهم، سواء كانت مادية أو صحية أو بيئية. ويهدف هذا النوع من العقوبات إلى إعادة الوضع البيئي المتضرر إلى ما كان عليه، قدر الإمكان، وحماية الحقوق الفردية والجماعية للمتضررين.

أمثلة عملية: دفع تعويض عن تلوث مياه الشرب في منطقة معينة، أو إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة.

3-3. العقوبات الإدارية

يمنح القانون الإدارات المختصة السلطة لاتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانتهاكات البيئية قبل تحولها إلى جرائم كبرى. وتشمل هذه الإجراءات: التحذيرات الرسمية، الإغلاق المؤقت للمنشآت، أو فرض شروط صارمة للامتثال للمعايير البيئية.

أمثلة عملية: إغلاق مصنع يفرغ نفايات سامة في نهر، أو فرض تدابير تصحيحية على محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

4-3. تقييم فاعلية العقوبات القانونية

رغم وجود نصوص قانونية واضحة، إلا أن فاعلية العقوبات في تحقيق الردع لا تزال تواجه تحديات عدة:

ضعف التطبيق العملي: هناك حالات عديدة لا يتم فيها تنفيذ العقوبات بشكل كامل بسبب قصور المراقبة أو ضعف التنسيق بين الجهات القضائية والإدارية.

تأخر الإجراءات القضائية: الجرائم البيئية غالبًا ما تحتاج إلى خبرات فنية لتحديد الضرر وحجم المسؤولية، مما يؤدي إلى بطء في إصدار الأحكام.

تشمل هذه الجرائم الأنشطة التي تؤثر على البيئة في أكثر من دولة، مثل التلوث الهوائي أو المائي العابر للحدود، أو تهريب النفايات الخطرة.

في التشريع الدولي: توجد اتفاقيات متعددة مثل اتفاقية بازل المتعلقة بالنفايات الخطرة عبر الحدود، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التلوث البحري.

أمثلة عملية: تصريف مواد كيميائية خطيرة من دولة إلى أخرى دون احترام المعايير الدولية، أو تلوث البحار المشتركة بين الدول. من خلال هذا التصنيف، يتضح أن الجرائم البيئية متعددة الأبعاد وتشمل أفعالاً متعددة وأخرى ناجمة عن الإهمال، مما يستلزم تطوير التشريع الجزائري لمواكبة التعقيدات البيئية، وضمان تفعيل العقوبات والرقابة الفعالة للحد من هذه الجرائم.

03- العقوبات القانونية للجرائم البيئية في التشريع الجزائري

تشكل العقوبات القانونية وسيلة أساسية لتحقيق الردع والوقاية في مواجهة الجرائم البيئية، وذلك لضمان حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. ويعكس التشريع الجزائري اهتمامه بهذا الجانب من خلال مجموعة من العقوبات المقررة في قانون العقوبات وقانون حماية البيئة رقم 01-19، التي تتراوح بين العقوبات الجنائية، المدنية، والإدارية.

1-3. العقوبات الجنائية

تتمثل العقوبات الجنائية في النصوص التي تعاقب مرتكبي الجرائم البيئية بأقصى درجات الردع، وتشمل: العقوبات السالبة للحرية:

تنص المواد 179-184 من قانون العقوبات الجزائري على إمكانية الحبس للمتسببين في تلوث البيئة أو الإضرار بالصحة العامة نتيجة الأنشطة الصناعية، الزراعية أو غيرها. ويهدف السجن إلى الردع الخاص للمتهم، وردع الآخرين من ارتكاب أفعال مشابهة.

أمثلة عملية: الحبس لمالك مصنع صرف مواد كيميائية ضارة في نهر أو تلوث الهواء بشكل يهدد صحة السكان. الغرامات المالية:

تعدد المسؤوليات: الجرائم البيئية غالبًا ما تكون جماعية أو مرتبطة بالشركات، ما يعقد تحديد المسؤولية الجنائية والفردية.

3-5. المقترحات لتحسين فاعلية العقوبات

من أجل تعزيز دور العقوبات في حماية البيئة، يقترح الباحثون: تكثيف الرقابة البيئية والميدانية على الأنشطة الصناعية والزراعية. تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم البيئية عبر إنشاء محاكم متخصصة أو وحدات خبراء بيئيين.

تعزيز التوعية المجتمعية بدور العقوبات القانونية في حماية البيئة، بما يشمل الشركات والأفراد.

دمج العقوبات الجنائية مع المدنية والإدارية لضمان حماية شاملة وفعالة للبيئة.

العقوبات المقررة للجرائم البيئية في التشريع الجزائري

01- الإطار القانوني للجرائم البيئية

يمثل الإطار القانوني حجر الزاوية في مكافحة الجرائم البيئية، إذ يحدد الحقوق والواجبات، ويضع العقوبات الرادعة للانتهاكات. وقد سعى المشرع الجزائري، على غرار العديد من الدول، إلى وضع منظومة قانونية متكاملة لحماية البيئة والموارد الطبيعية، عبر الجمع بين النصوص العامة والخاصة، وضمان توافقها مع المعايير الدولية.

1-1. قانون حماية البيئة رقم 01-19

صدر هذا القانون عام 2001، وبعد المرجع الأساسي للتشريع البيئي في الجزائر. ويهدف القانون إلى حماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على التوازن البيئي، ومنع التلوث، وتجريم أي فعل يؤدي إلى الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.

المادة 5 من القانون تنص صراحة على حماية الموارد الطبيعية من الاعتداء، وتفرض على جميع الأفراد والمؤسسات الالتزام بالقواعد البيئية العامة، ما يجعل أي فعل مخالف لهذه القواعد جريمة بيئية قابلة للملاحقة القانونية.

كما يركز القانون على الجانب الوقائي، من خلال تنظيم أنشطة التخلص من النفايات، والتحكم في انبعاث الملوثات، ومراقبة الأنشطة الصناعية والزراعية، وهو ما يوضح أن القانون لا يكتفي بالعقوبات بعد وقوع الضرر، بل يسعى للحد من الانتهاكات قبل وقوعها.

2-2. قانون العقوبات الجزائري: المواد 179-184

تشكل هذه المواد الأساس الجنائي لمكافحة الجرائم البيئية، حيث: المادة 179: تجرم التلوث الناتج عن النشاط الصناعي أو الزراعي الذي يضر بالصحة العامة أو البيئة، وتحدد العقوبة المناسبة. المادة 180-182: تتناول الجرائم المرتبطة بالتلوث الناتج عن النفايات، أو الإهمال البيئي، بما في ذلك التلوث الهوائي والمائي والتربة.

المادة 183-184: تتعلق بالاعتداء على الموارد الطبيعية، مثل الغابات، الحياة البرية، والمحميات الطبيعية.

تتميز هذه المواد بأنها تجمع بين العقوبات الجنائية والغرامات المالية، لضمان الردع الفردي والعام، وتعكس اهتمام المشرع بتحديد المسؤولية الجنائية بشكل دقيق.

1-3. القوانين الخاصة: المياه والغابات والمحميات الطبيعية

إلى جانب التشريعين الرئيسيين، توجد مجموعة من القوانين الخاصة التي تعزز حماية البيئة وتضبط إدارة الموارد الطبيعية، منها: قوانين المياه (2005): تنظم حماية المصادر المائية من التلوث والاستخدام العشوائي، وتحدد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات في إدارة المياه.

قوانين الغابات والمحميات الطبيعية (2007-2015): تهدف إلى الحفاظ على الغطاء الغابي، حماية التنوع البيولوجي، ومنع الاعتداء على المواطن الطبيعية للنباتات والحيوانات.

تتيح هذه القوانين للسلطات البيئية فرض إجراءات إدارية وعقوبات خاصة على المخالفين، بما يشمل الغرامات، الإغلاقات المؤقت للمنشآت، أو استرجاع الأراضي المتضررة.

1-4. التكامل بين القوانين والجانب الدولي

يسعى الإطار القانوني الجزائري إلى التكامل بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مثل اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية البيئة، والاتفاقيات الخاصة بالنفايات الخطرة والتنوع البيولوجي. ويظهر هذا التكامل في محاولة الجزائر تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وضمان حماية فعالة للموارد الطبيعية، مع تعزيز آليات الردع والعقاب.

2- العقوبات الجنائية للجرائم البيئية

النص القانوني: المادة 181 من قانون العقوبات الجزائري تحدد أن مدة السجن للمتسببين في الجرائم البيئية تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، وذلك حسب خطورة الفعل ودرجة الضرر الناتج. الهدف: السجن يهدف إلى حماية البيئة من الانتهاكات المتكررة، ويؤكد على مسؤولية الأفراد والمؤسسات في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

أمثلة عملية: المحكمة الجنائية بوهرا (2020) حكمت بالسجن على صاحب مصنع قام بإلقاء المخلفات السائلة مباشرة في مجرى وادي، ما تسبب في تلوث المياه وأضرار بيئية وصحية واسعة النطاق. يظهر هذا الحكم حرص القضاء الجزائري على استخدام السجن كعقوبة رادعة في الجرائم البيئية الخطيرة.

2-3. الإجراءات الإدارية

تعتبر الإجراءات الإدارية عنصرًا تكميليًا للعقوبات الجنائية، حيث تسمح للسلطات المختصة بالتدخل الفوري لوقف الانتهاك وحماية البيئة قبل تفاقم الضرر، وهي تشمل:

إغلاق المنشآت المخالفة بشكل مؤقت أو دائم. مصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم البيئية. إلزام الفاعل بإصلاح الضرر البيئي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قدر الإمكان.

النص القانوني: المادة 26 من قانون حماية البيئة رقم 01-19 تمنح السلطات البيئية الحق في اتخاذ هذه الإجراءات.

أمثلة عملية: إغلاق مصنع مخالف في الجزائر العاصمة لعدم التزامه بمعايير التخلص من النفايات، وإلزامه بإعادة تأهيل الأراضي الملوثة.

2-4. تقييم فاعلية العقوبات الجنائية

على الرغم من وجود عقوبات مالية وسجن وإجراءات إدارية، فإن فاعلية العقوبات الجنائية تواجه تحديات عدة:

تأخر الإجراءات القضائية: الجرائم البيئية غالبًا ما تحتاج إلى خبرات فنية لتحديد حجم الضرر، ما يؤدي إلى بطء في إصدار الأحكام.

تعتبر العقوبات الجنائية الوسيلة الأساسية لتحقيق الردع الخاص والعام في مواجهة الجرائم البيئية، حيث تهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وكذلك حماية صحة الإنسان والمجتمع من الأخطار الناجمة عن الأفعال الضارة بالبيئة. ويظهر التشريع الجزائري اهتمامًا واضحًا بهذا الجانب من خلال تحديد عقوبات متنوعة، تتراوح بين الغرامات المالية، والسجن، والإجراءات الإدارية، بما يعكس شمولية المنظومة القانونية في معالجة الجرائم البيئية.

2-1. الغرامات المالية

تلعب الغرامات المالية دورًا رئيسيًا في العقوبات الجنائية للجرائم البيئية، فهي تهدف إلى تحقيق الردع العام من خلال فرض تكلفة مالية على المخالفين، بما يجعل من المخالفة البيئية غير مربحة اقتصاديًا.

النص القانوني: المادة 180 من قانون العقوبات الجزائري تحدد الغرامات المالية التي يمكن فرضها على مرتكبي الجرائم البيئية، وتصل قيمة الغرامة إلى 2,000,000 دينار جزائري حسب جسامة الجريمة.

الهدف: تهدف الغرامات إلى تعويض الضرر البيئي الذي لحق بالمجتمع أو الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ردع الآخرين عن ارتكاب أفعال مماثلة.

أمثلة عملية: المحكمة الابتدائية بومرداس (2021) فرضت غرامة كبيرة على مصنع كان يقوم بتصريف نفايات سامة في مجرى مائي، ما أدى إلى تلوث البيئة والمياه الصالحة للشرب. هذا المثال يعكس جدية القانون الجزائري في معاقبة المخالفين ماليًا، وضمان ردعهم عن تكرار المخالفات.

2-2. السجن

يشكل السجن وسيلة ردعية خاصة تهدف إلى معاقبة المتسببين مباشرة في الجرائم البيئية ومنعهم من إعادة ارتكابها، بالإضافة إلى إظهار جدية الدولة في حماية البيئة وصحة المواطنين.

تعدد المسؤوليات: الجرائم البيئية غالبًا ما تكون جماعية أو مرتبطة بشركات، مما يصعب تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بدقة. ضعف الرقابة الميدانية: بدون مراقبة فعالة قبل وقوع الجريمة، قد تصبح العقوبات مجرد إجراءات لاحقة لا تمنع الانتهاكات.

2-5. مقترحات لتعزيز فاعلية العقوبات

لتكون العقوبات الجنائية أكثر فاعلية في حماية البيئة، يمكن اقتراح: تعزيز الرقابة الميدانية والوقائية على المنشآت الصناعية والزراعية. تسريع الإجراءات القضائية وإنشاء وحدات خبراء بيئيين متخصصة لدعم القضايا المعقدة. دمج العقوبات الجنائية مع المدنية والإدارية لضمان حماية شاملة للبيئة.

نشر الوعي القانوني والبيئي بين المواطنين والشركات لتعزيز الالتزام الطوعي بالقوانين البيئية.

3- العقوبات المدنية والمسؤولية البيئية

تعتبر العقوبات المدنية في الجرائم البيئية أداة قانونية أساسية لتحقيق التعويض عن الضرر وإعادة الوضع البيئي إلى حالته الأصلية. فهي تكمل العقوبات الجنائية والإدارية، وتعكس البعد التعويضي والإصلاحي للقانون، ما يضمن حماية البيئة والمجتمع على حد سواء.

3-1. التعويض عن الضرر البيئي

يهدف التعويض المدني إلى تعويض الأفراد أو المجتمع عن الأضرار الناجمة عن الجرائم البيئية، سواء كانت تلك الأضرار مادية، صحية، أو بيئية.

النص القانوني: المادة 28 من قانون حماية البيئة رقم 01-19 تنص على حق المتضررين في المطالبة بتعويض عن الضرر البيئي الناتج عن أفعال أو إهمال مؤسسات أو أشخاص.

الأهمية: التعويض ليس فقط وسيلة مالية، بل يعكس الاعتراف بالحق البيئي للمجتمع والفرد، ويجعل الفاعل مسؤولاً عن أفعاله على المستوى المدني.

أمثلة عملية: المحكمة المدنية بالجزائر العاصمة (2018) ألزمت مصنعًا بإعادة تأهيل أرض زراعية ملوثة بمخلفات كيميائية،

بالإضافة إلى دفع تعويض مالي للمزارعين المتضررين. هذا الحكم يظهر كيف يمكن للعدالة المدنية أن تضمن حماية البيئة وإصلاح الضرر الناتج عن الانتهاكات.

2-3. إعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه

تعد إعادة الوضع البيئي إلى حالته الأصلية (Restoration) من أهم أهداف المسؤولية المدنية في الجرائم البيئية، إذ تؤكد على أن العقوبة لا تقتصر على التعويض المالي فقط، بل تشمل إصلاح الضرر البيئي وإعادة التوازن البيئي.

المراجع النظرية: Peel (2020) يؤكد أن إعادة الوضع البيئي هي أداة فعالة لضمان استدامة الموارد الطبيعية ومنع تكرار الانتهاكات.

آلية التطبيق: تشمل إعادة الوضع البيئي تنظيف المواقع الملوثة، إعادة تأهيل التربة والمياه، زراعة الغطاء النباتي، وضمان عدم استمرار تأثير الضرر على النظام البيئي.

أمثلة عملية: في قضية الجزائر العاصمة 2018، لم تقتصر العقوبة على دفع تعويض مالي، بل ألزم القضاء المصنع بإعادة تأهيل الأرض الزراعية المتضررة، بما يعكس أهمية البعد الإصلاحي في المسؤولية المدنية.

3-3. العلاقة بين المسؤولية المدنية والعقوبات الأخرى

تعمل المسؤولية المدنية بشكل تكاملي مع العقوبات الجنائية والإدارية:

مع العقوبات الجنائية: بينما تهدف العقوبات الجنائية إلى الردع والمعاقبة، تركز العقوبات المدنية على التعويض والإصلاح البيئي.

مع الإجراءات الإدارية: تضمن العقوبات المدنية استمرارية الحماية البيئية بعد اتخاذ إجراءات الإغلاق أو المصادرة، من خلال إلزام المخالف بإعادة الوضع البيئي وإصلاح الضرر.

الأهمية العملية: التكامل بين هذه العقوبات يعزز من فعالية النظام القانوني ويضمن حماية شاملة للبيئة.

3-4. تقييم فاعلية المسؤولية المدنية

على الرغم من وجود نصوص واضحة في القانون الجزائري، تواجه المسؤولية المدنية تحديات عدة:

أمثلة عملية: حالات تلوث مياه الأنهار في ولايات مختلفة دون تدخل سريع من السلطات البيئية، مما يستدعي عقوبات لاحقة بعد وقوع الضرر الكبير.

4-2. طول مسار القضايا أمام المحاكم

غالبًا ما تستغرق القضايا البيئية وقتًا طويلاً أمام المحاكم بسبب التعقيدات الفنية، وتعدد الأطراف، والحاجة إلى خبراء لتحديد حجم الضرر البيئي.

الأثر: التأخر في إصدار الأحكام يسمح باستمرار الأضرار البيئية، ويقلل من الدور الردي للعقوبات الجنائية والمدنية. (2017، Sands) يؤكد أن البطء القضائي يمثل أحد أبرز العوامل التي تحد من فعالية التشريعات البيئية.

أمثلة عملية: القضايا المتعلقة بتلوث المصانع أو الأراضي الزراعية قد تمتد لسنوات قبل صدور حكم نهائي، ما يزيد من تكلفة الضرر البيئي والاجتماعي.

4-3. صعوبة إثبات الضرر البيئي وربطه بالفاعل

تواجه السلطات القضائية صعوبة كبيرة في إثبات العلاقة المباشرة بين الفعل البيئي الضار والضرر الناتج عنه، خاصة إذا كان الضرر طويل الأمد أو تراكميًا.

الأثر: صعوبة الإثبات تعيق إصدار العقوبات بشكل عادل وفعال، وقد يؤدي إلى إعفاء بعض المخالفين من المسؤولية. (Peel, 2020) يشير إلى أن القياس العلمي للضرر البيئي وإثباته أمام القضاء يعد من أهم التحديات القانونية والفنية في معالجة الجرائم البيئية.

أمثلة عملية: حالات تلوث المياه الجوفية نتيجة النشاط الزراعي المكثف، حيث يصعب تحديد المسؤول الفردي أو المؤسسة المسؤولة بشكل دقيق.

4-4. نقص التنسيق بين الجهات المعنية

تتطلب الجرائم البيئية تعاونًا فعالًا بين وزارة البيئة، الشرطة القضائية، والقضاء، لضمان متابعة الجرائم وتطبيق العقوبات. ومع ذلك، يوجد نقص واضح في التنسيق بين هذه الجهات.

الأثر: يؤدي ذلك إلى تكرار الانتهاكات، وتأخير التحقيقات، وضعف فاعلية العقوبات، سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية.

صعوبة تقدير الضرر البيئي بدقة، خاصة إذا كان طويل الأمد أو تأثيره متشابكًا مع عوامل طبيعية أخرى.

تأخر اللجوء إلى القضاء المدني، مما يتيح استمرار الضرر لفترات طويلة قبل الإصلاح.

محدودية الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات حول حقوقهم وواجباتهم في مجال التعويض البيئي.

3-5. مقترحات لتعزيز فاعلية العقوبات المدنية

لتعزيز دور المسؤولية المدنية في حماية البيئة، يمكن اقتراح:

تطوير آليات متخصصة لتقييم الضرر البيئي، تشمل خبراء في التربة والمياه والحياة البرية.

ربط التعويض المدني مباشرة ببرامج إعادة التأهيل البيئي لضمان إصلاح الضرر بشكل فعلي.

تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق البيئة وطرق المطالبة بالتعويض المدني. إنشاء صندوق وطني للتعويض عن الأضرار البيئية لتسهيل التعويض عن الأضرار الكبيرة والمعقدة.

4- تحديات تطبيق العقوبات على الجرائم البيئية

على الرغم من وجود نصوص قانونية واضحة في التشريع الجزائري تنظم العقوبات الجنائية والمدنية والإدارية للجرائم البيئية، إلا أن تطبيق هذه العقوبات يواجه عدة تحديات عملية تؤثر على فاعليتها في حماية البيئة والمجتمع. وتكمن أهمية دراسة هذه التحديات في التعرف على نقاط الضعف في المنظومة القانونية، وإيجاد حلول فعالة لتعزيز تنفيذ العقوبات وضمان الردع والوقاية.

4-1. ضعف الأجهزة الرقابية والإشراف القانوني

تعتبر الرقابة الميدانية والإشراف القانوني من الركائز الأساسية لضمان الالتزام بالقوانين البيئية، إلا أن الجزائر تواجه نقصًا في الكوادر المتخصصة، والمعدات، والقدرة على المراقبة المستمرة.

الأثر: يؤدي ضعف الرقابة إلى استمرار الانتهاكات البيئية، خاصة في المناطق الصناعية والزراعية، قبل أن تصل القضايا إلى القضاء، ما يقلل من فعالية العقوبات. تقرير (UNEP, 2016) يشير

إلى أن غياب الرقابة الفعالة يزيد من معدل التلوث ويجعل الجرائم البيئية أكثر شيوعًا وصعوبة في المتابعة.

(2019، لطفي) يشير إلى أن ضعف التنسيق بين الأجهزة المعنية يعوق حماية البيئة ويقلل من قدرة الدولة على تنفيذ التشريعات بكفاءة.

أمثلة عملية: حالات عدم تبادل المعلومات بين وزارة البيئة والقضاء حول مصانع ملوثة، مما أدى إلى تأخير في إصدار العقوبات واستمرار الضرر البيئي.

4-5. مقترحات للتغلب على التحديات

لتحسين تطبيق العقوبات البيئية وتعزيز فعاليتها، يمكن اقتراح: تقوية الأجهزة الرقابية: زيادة الموارد البشرية والمعدات الفنية المتخصصة لمراقبة الأنشطة الصناعية والزراعية بشكل دوري.

تسريع الإجراءات القضائية: إنشاء وحدات قضائية متخصصة في القضايا البيئية، أو الاستعانة بخبراء بيئيين لتقديم تقييمات سريعة ودقيقة.

تحسين آليات إثبات الضرر: اعتماد أساليب علمية وتقنية متقدمة لتحديد حجم الضرر البيئي وربطه بالفاعل بدقة.

تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية: إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة البيئة، الشرطة القضائية، والقضاء لمتابعة الانتهاكات بشكل متكامل.

التوعية المجتمعية: نشر الوعي بين المواطنين والمؤسسات حول أهمية الالتزام بالقوانين البيئية، وحقوقهم وواجباتهم في حماية البيئة.

5-فعالية التشريع الجزائري في مكافحة الجرائم البيئية

يُعدّ تقييم فعالية التشريع الجزائري في مجال مكافحة الجرائم البيئية من المحاور الأساسية في الدراسات القانونية البيئية، إذ لا تُقاس الحماية الجنائية للبيئة بمجرد وجود النصوص، وإنما بمدى قدرتها على الردع والتطبيق العملي وتحقيق التنمية المستدامة (Sands, 2017). وقد سعى المشرع الجزائري إلى تطوير منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى الحد من الانتهاكات البيئية، غير أن هذه الجهود ما تزال تواجه صعوبات على مستوى التطبيق والرقابة (Peel, 2020).

5-1 الإنجازات القانونية في مجال حماية البيئة

- إرساء تشريعات واضحة وصارمة لحماية البيئة

شكل صدور قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 01-19 لسنة 2001 حجر الأساس للسياسة التشريعية البيئية في الجزائر، حيث أقرّ مبادئ حديثة تهدف إلى الوقاية من التلوث وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة (لطفي، 2019).

وقد اعتمد المشرع على مبدأ الوقاية والاحتياط، إلى جانب مبدأ "الملوث يدفع"، وهو ما يعكس التوجه الدولي في التشريعات البيئية الحديثة (Sands, 2017). كما أوجب القانون إخضاع المشاريع الصناعية لدراسات التأثير البيئي قبل الترخيص لها، بما يضمن الحد من المخاطر المحتملة على البيئة (UNEP, 2016).

5-2 تكريس عقوبات جنائية ومدنية رادعة

عزّز المشرع الجزائري الحماية الجنائية للبيئة من خلال إدراج نصوص صريحة ضمن قانون العقوبات الجزائري، لا سيما المادة 180، التي تجرم الأفعال الماسة بالبيئة وتقرّر عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تتناسب مع جسامة الضرر (قانون العقوبات الجزائري، م 180).

كما أقرّ المشرع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم البيئية، وهو ما يُعدّ تطوراً مهماً في السياسة الجنائية الحديثة، خاصة بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الصناعية في تلويث البيئة (Peel, 2020).

إلى جانب ذلك، تمتد المسؤولية إلى الجانب المدني من خلال إلزام الجاني بإصلاح الضرر البيئي أو التعويض عنه، بما يحقق الردع الخاص والعام في آن واحد (Sands, 2017).

5-3 تنامي دور المجتمع المدني في الرقابة البيئية

لم تعد حماية البيئة مسؤولية الدولة وحدها، بل أصبح المجتمع المدني شريكاً أساسياً في مراقبة الانتهاكات البيئية والإبلاغ عنها. وقد أكدت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أهمية إشراك الجمعيات البيئية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ القوانين البيئية ونشر الوعي البيئي (UNEP, 2016).

ويساهم هذا الدور في دعم الجهود الرسمية، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات الرقابية للدولة، ويعزز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحقيق العدالة البيئية (لطفي، 2019).

4-5 الصعوبات والانتقادات الموجهة للتشريع البيئي

1-4-5 ضعف التوعية البيئية لدى الأفراد والمؤسسات

على الرغم من تطور الإطار القانوني، لا تزال الثقافة البيئية ضعيفة لدى فئات واسعة من الأفراد والمؤسسات، وهو ما يؤثر سلباً على فعالية التشريع البيئي (لطفي، 2019). فغياب الوعي بخطورة الجرائم البيئية يؤدي إلى انتشار السلوكيات الملوثة، وعدم الالتزام بالمعايير القانونية، مما يُضعف من أثر العقوبة كوسيلة للردع العام.

2-4-5 نقص التنسيق بين السلطات الحكومية

تعاني مكافحة الجرائم البيئية في الجزائر من ضعف التنسيق بين الجهات الإدارية والقضائية، حيث تتداخل صلاحيات وزارة البيئة، والشرطة القضائية، والسلطة القضائية دون وجود آليات فعالة للتعاون المؤسسي (Peel, 2020). ويؤدي هذا الوضع إلى بطء الإجراءات وتعقيد المتابعة القضائية، خاصة في القضايا البيئية ذات الطابع التقني.

3-4-5 صعوبة تقييم الضرر البيئي طويل الأمد

تُعدّ مسألة إثبات الضرر البيئي من أبرز الإشكاليات التي تواجه القضاء الجنائي البيئي، لا سيما عندما يكون الضرر تراكمياً أو ممتداً على المدى الطويل (Sands, 2017). فعالباً ما يتطلب إثبات العلاقة السببية بين الفعل الإجرامي والضرر البيئي خبرات علمية وتقنية متخصصة، وهو ما قد لا يتوافر دائماً، مما يحدّ من فعالية المتابعة والعقاب (UNEP, 2016).

خاتمة

تعد الجرائم البيئية تُعدّ من أخطر الجرائم المعاصرة، نظراً لما تُحدثه من أضرار جسيمة لا تقتصر آثارها على البيئة الطبيعية فحسب، بل تمتد لتشمل صحة الإنسان، والتوازن البيئي، والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما جعل منها مسألة قانونية ذات أبعاد وطنية ودولية. وفي هذا الإطار، سعى المشرع الجزائري إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة لمواجهة هذه الجرائم، إدراكاً منه لخطورة التدهور البيئي وضرورة حماية الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة.

وقد بيّن التحليل أن التشريع الجزائري قد شهد تطوراً ملحوظاً في مجال الحماية الجنائية للبيئة، خاصة من خلال سنّ قانون حماية

البيئة في إطار التنمية المستدامة رقم 01-19 لسنة 2001، الذي كرّس مبادئ قانونية حديثة، على غرار مبدأ الوقاية والاحتياط ومبدأ "الملوّث يدفع"، إلى جانب تعزيز الجزاءات الجنائية والمدنية ضد الأفعال الماسة بالبيئة. كما دعم قانون العقوبات الجزائري هذه الحماية عبر تجريم عدد من السلوكيات الخطيرة وفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تتناسب مع جسامة الأضرار البيئية، فضلاً عن تكريس مسؤولية الأشخاص المعنوية، وهو ما يعكس تبني المشرع لسياسة جنائية بيئية أكثر صرامة وواقعية.

غير أن الدراسة كشفت، في المقابل، عن جملة من الإشكاليات التي تحدّ من فعالية هذه النصوص على مستوى التطبيق العملي. فضعف الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، ونقص التنسيق بين الجهات الإدارية والقضائية، وتعقيد إجراءات المتابعة، إلى جانب صعوبة إثبات الضرر البيئي طويل الأمد، كلها عوامل تُفرغ العقوبات من مضمونها الردعي، وتُضعف تحقيق العدالة البيئية المنشودة. كما أن الطابع التقني والعلمي للجرائم البيئية يفرض تحديات خاصة على القضاء، الذي يجد نفسه مطالباً بالفصل في قضايا تتطلب خبرة علمية متخصصة لا تتوافر دائماً بالقدر الكافي.

ومن خلال ما سبق، يتضح أن فعالية مكافحة الجرائم البيئية لا تتحقق بمجرد تشديد العقوبات أو تعدد النصوص القانونية، بل تستلزم اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التكامل بين الردع الجنائي والوقاية الإدارية والتوعية المجتمعية. فالعقوبة، مهما بلغت شدتها، تبقى محدودة الأثر إذا لم تُدعم بآليات رقابية فعالة، وثقافة بيئية راسخة لدى مختلف فئات المجتمع، وبسياسات عمومية واضحة تُوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

وعليه، فإن تعزيز فعالية التشريع الجزائري في مجال الجرائم البيئية يقتضي، من جهة، تطوير الإطار المؤسسي عبر تحسين التنسيق بين وزارة البيئة، والضبط الإداري، والشرطة القضائية، والسلطة القضائية، ومن جهة أخرى، دعم التكوين المتخصص للقضاة وأعاون الرقابة في المجال البيئي. كما يُعدّ إشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية، انسجاماً مع توصيات برنامج الأمم المتحدة

06-Philippe Sands, Principles of Environmental Law, Cambridge University Press, 2017

07-Jacqueline Peel, Environmental Law and Policy, Oxford University Press, 2020

08-UNEP, Environmental Crime and Enforcement, United Nations Environment Programme, 2016

للبيئة، عنصرًا أساسيًا في رصد الانتهاكات ونشر الوعي البيئي، بما يُسهم في تحقيق الوقاية قبل الزجر.

وفي الأخير، يمكن القول إن التشريع الجزائري قد خطا خطوات مهمة نحو تكريس الحماية الجنائية للبيئة، غير أن الرهان الحقيقي يظلّ مرتبطاً بمدى تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، وتكييفها مع التطورات البيئية والعلمية المتسارعة، بما يضمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلية في بيئة سليمة ومتوازنة، ويُرسّخ مبدأ التنمية المستدامة كخيار استراتيجي لا غنى عنه.

التوصيات

تطوير برامج التوعية البيئية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام (UNEP, 2016).

إنشاء محاكم متخصصة بالنظر في القضايا البيئية (Peel, 2020).

تشديد العقوبات على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة (Sands, 2017).

تحسين آليات الرقابة على المنشآت الصناعية (قانون حماية البيئة، 2001).

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود (UNEP, 2016).

المراجع

مراجع عربية :

01-القانون الجزائري رقم 01-19 المتعلق بحماية البيئة، 2001.

02-قانون العقوبات الجزائري، 2020.

03-عبد القادر، "الجرائم البيئية في الجزائر"، دار الفكر، الجزائر، 2018.

04-لطفي، "العقوبات البيئية وأثرها في حماية البيئة"، مجلة العلوم القانونية، الجزائر، 2019.

05-الأحكام القضائية الجزائرية: المحكمة العليا، محكمة الجزائر العاصمة، محكمة بومرداس (2018-2021).

مراجع أجنبية :